

1525890-27.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALBERTO CARLOS DA SILVA SOARES

VISTOS, etc.

ALBERTO CARLOS DA SILVA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de outubro de 2.021, por volta das 00:30 hora, na Rua Alameda Dino ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1525890-27.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525890-27.2021.8.26.0228 - Controle nº 1.302/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALBERTO CARLOS DA SILVA SOARES

VISTOS, etc.

ALBERTO CARLOS DA SILVA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de outubro de 2.021, por volta das 00:30 hora, na Rua Alameda Dino Bueno, nº 58, Santa Cecília, nesta capital, trazia consigo e transportava, a consumo de terceiros, 12 (doze) porções contendo 14,6 gramas (quatorze gramas e seis decigramas) de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, 02 (dois) invólucros contendo 0,8 gramas (oito decigramas) de cocaína em pó e 02 (duas) pedras de "crack", contendo 0,3 gramas (três decigramas) de cocaína na forma petrificada, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Determinou-se a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia, a qual foi juntada aos autos por defensora pública. Em seguida, a denúncia foi recebida e o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Dr^a. Defensora Pública pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas e na nulidade processual, por ausência de motivo justificado para a abordagem policial e pela quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Ouvido em juízo, o réu negou a imputação que lhe é feita, aduzindo que transportava um carrinho de produtos recicláveis na data dos fatos, desconhecendo que ali houvesse as drogas discriminadas na denúncia.

E as demais provas constantes dos autos revelam a parcial procedência da pretensão punitiva.

Realmente, os policiais militares Alexandre Rielo e Luis Felipe Mota relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando se depararam com o réu empurrando um carrinho de mercado na via pública e em direção à "Cracolândia", razão pela qual foi abordado e revistado. Nada de ilícito encontraram em seu corpo e trajés. Porém, no interior daquele carrinho, havia vários produtos de "reciclagem", além de um "estojo" contendo as drogas discriminadas na denúncia. O réu lhes disse que havia coletado tais produtos de reciclagem e que desconhecia a existência daquelas drogas ali. Reconheceram o denunciado na audiência judicial, que não conheciam até a data dos fatos.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que só é suficiente a atestar a autoria do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destaque-se inicialmente a idoneidade e credibilidade da prova oral produzida pela acusação, pois realizada por dois policiais militares que sequer conheciam o denunciado até a data dos fatos, tal como ambos afirmaram ao magistrado, do que se conclui que não teriam motivos para injustamente incriminá-lo, criando contra Alberto Carlos da Silva Soares uma estória fantasiosa.

Por outro lado, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que o depoimento de policiais consiste em prova idônea, salvo se houver alguma circunstância nos autos que o desmereça, fato inócurrente na espécie.

Diante de tais premissas, há que se concluir que o denunciado realmente se encontrava na posse de 02 pedras de crack, 02 invólucros de cocaína e 12 porções de maconha.

O que se discute nos autos, portanto e tão somente, é se as portava para a venda ou para seu uso próprio.

E os elementos de prova trazidos aos autos apontam para a tese defensiva.

De fato, tais policiais relataram que não presenciaram qualquer ato de venda de entorpecentes por parte do denunciado.

Outrossim, apenas 02 pedras de crack, 02 invólucros de cocaína e 12 porções de maconha foram apreendidas em seu poder, quantidade que poderia ser mesmo consumida por uma única pessoa.

E a quantia de 20 reais em dinheiro também encontrada em seu poder não é significativa e não traz a certeza de provir do comércio ilícito de drogas.

Deste modo, há que se concluir de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecente para consumo pessoal, descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A tese de nulidade da prova pericial por falta do número do lacre das drogas apreendidas deve ser rechaçada, pois o laudo pericial de fls. 157/159 menciona os números do protocolo, do registro de entrada e do RDO, o que traz a certeza de referir-se aos entorpecentes apreendidos na data dos fatos.

Da mesma forma, deve ser afastada a tese de nulidade processual por ausência de motivos para a abordagem policial, pois os fatos se deram na região do "Cracolândia", de alto índice de criminalidade, cuja suspeita se justificou, na medida em que entorpecentes efetivamente foram apreendidos em poder do denunciado.

A materialidade deste delito subsidiário está demonstrada e decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/11), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17) e do Exame Químico-Toxicológico, segundo o qual a droga apreendida consistia em "Cocaína" e "Tetrahidrocannabinol" (fls. 157/159).

Passo a fixar a pena.

Conforme certidões acostadas a fls. 96/100 e 160/161, o réu tem contra si ao menos duas condenações penais definitivas por furto, cujo trânsito da mais recente é datado de 01 de agosto de 2.011 (fls. 96/97), portanto já ultrapassado o lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Deste modo, essas duas condenações funcionarão exclusivamente como a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Assim, por ser tecnicamente primário, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, conforme faculta o art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, diante da desclassificação ora operada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar ALBERTO CARLOS DA SILVA SOARES, Rg. nº 17.475.930-SSP/SP, filho de Américo Soares e Maria da Apresentação da Silva, como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de "prestação de serviços à comunidade" pelo prazo de 05 (cinco) meses.

O réu fica aqui advertido de que, em caso de descumprimento injustificado da pena acima imposta, poderá ser submetido à admoestação verbal ou multa (art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado dessa sentença, lance-se o nome do réu no rol dos

culpados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito